



PUTUSAN
Nomor 3417 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Candi Lontar 44-N, Nomor 1, RT 05, RW 07, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugijanto, S.H., Advokat pada *Asa Law Firm Counselor & Attorneys at Law*, beralamat di Jalan Kampung Malang Kulon, Gang 5, Nomor 10 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi;

L a w a n

FENNY CAROLINE WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran 3/46, RT 03, RW 05, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

Dra. ENDANG RUKMINI, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo I/06, RT 01, RW 15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Arif Budi Prasetyo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *ABP & Co Law Firm*, beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B, Nomor 64, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 20 serta Akta Pernyataan Pengosongan Rumah bernomor 21 tertanggal pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di hadapan Notaris Stephen Mario Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuran, Provinsi Jawa Timur adalah sah dan berharga atas jual beli yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Wonorejo 1, Nomor 6, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 6167;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang ada di dalamnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1, Nomor 6, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diputus seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah dan bangunan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan objek yang disengketakan;
- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Nur Hidayat, dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan sendiri (tussenkomst);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 879/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 5 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 20 serta Akta Pernyataan Pengosongan Rumah Nomor 21 pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Stephen Mario Sugiarta, S.H., M.Kn., adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6167 beralamat di Jalan Wonorejo 1, Nomor 6, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang ada di dalamnya yang beralamat di Jalan Wonorejo 1, Nomor 6, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 581/PDT/2023/PT SBY., tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 879/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 581/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 581/PDT/2023/PT SBY., yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2023 *juncto*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 5 Juli 2023;

3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beriktikad baik terhadap sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang beralamat di Jalan Wonorejo I/06, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana tersebut pada Serifikat Hak Milik Nomor 6167 berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2021, Akta Nomor 47 dan berdasarkan Kuasa Menjual tanggal 31 Juli 2021 Nomor 48 serta berdasarkan Perjanjian Pengosongan tanggal 31 Juli 2021 Nomor 49 dengan kesepakatan harga jual Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Darmo Park I, Blok IB, Nomor 2, Surabaya, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan perjanjian ikatan jual beli tanggal 31 Juli 2021 Akta Nomor 47 dan berdasarkan Kuasa Menjual tanggal 31 Juli 2021 Nomor 48 serta berdasarkan Perjanjian Pengosongan tanggal 31 Juli 2021 Nomor 49 dengan kesepakatan harga jual Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Darmo Park I, Blok IB, Nomor 2, Surabaya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi adalah pemilik sah terhadap sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang beralamat di Jalan Wonorejo I/06, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana tersebut pada Serifikat Hak Milik Nomor 6167 berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2021, Akta Nomor 47, dan berdasarkan Kuasa Menjual tanggal 31 Juli 2021 Nomor 48 serta berdasarkan Perjanjian Pengosongan tanggal 31 Juli 2021 Nomor 49 dengan kesepakatan harga jual Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Darmo Park I, Blok IB, Nomor 2, Surabaya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 20 dan Surat Kuasa Menjual serta Akta Pengosongan Rumah Nomor 21 tertanggal 19 Oktober 2021 dan alat bukti surat Akta Ikatan Jual Beli Nomor 20 dan Surat Kuasa Menjual serta Akta Pengosongan Rumah Nomor 21 tertanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat di hadapan Notaris Mario Sugiarto, S.H., M.Kn., di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6167, beralamat di Jalan Wonorejo 1, Nomor 6, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi secara sukarela tanpa bantuan dari pihak Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa adalah mengenai jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 6167/Kelurahan Manukan Kulon;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6167/Kelurahan Manukan Kulon yang dibeli dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi sesuai keterangan pada kolom peralihan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 6167/Kelurahan Manukan Kulon, dan dikuatkan keterangan Saksi Nyoto Raktion Yoni Oktosan, S.E., serta jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi dan suaminya telah menandatangani Akta Ikatan Jual Beli Nomor 20, Kuasa Menjual, dan Pernyataan Pengosongan Rumah Nomor 21 tertanggal 19 Oktober 2021 di hadapan Notaris Stepen Mario Sugiarto, S.H., M.Kn., yang mana objek sengketa telah dibalik nama menjadi atas nama Fenny Caroline Wijaya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi);

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan tidak menjual objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi akan tetapi hanya meminjam dana talangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi dengan jaminan objek sengketa;
- Bahwa demikian pula Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensi yang menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi yang dibeli dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal/Tergugat II Intervensi, karena Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Juni 2021 antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi hanya berupa Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka Tanda Jadi Jual Beli Rumah di Jalan Wonorejo I /06 Surabaya yang tidak di buat di hadapan PPAT sehingga tidak dapat melumpuhkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6167/Kelurahan Manukan Kulon;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dengan menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi serta menolak gugatan rekonvensi dan gugatan intervensi;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR HIDAYAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR HIDAYAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3417 K/Pdt/2024